# Estatutos del Ateneo Musical de Mieres

## CAPÍTULO I

### DENOMINACIÓN, PERSONALIDAD JURÍDICA, DOMICILIO, ÁMBITO DE ACTUACIÓN, FINES Y ACTIVIDADES

ARTÍCULO 1.- El Ateneo Musical de Mieres constituido en el concejo de Mieres el día 23 de junio de 2018. Se regirá por la vigente Ley Orgánica 1/2002 del 22 de marzo reguladora del Derecho de Asociación (LODA), al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución y por los presentes estatutos.

Esta asociación carece de ánimo de lucro y se constituye por tiempo indefinido. Tendrá carácter pluralista, por lo que pueden pertenecer a ella todas las personas, físicas o jurídicas, sin distinción de credo ni de ideología política. Esta asociación tiene naturaleza cultural y no persigue ninguna finalidad de carácter lucrativo.

ARTÍCULO 2.- Personalidad jurídica.

Esta asociación tiene personalidad jurídica propia y capacidad plena de obrar, para administrar y disponer de sus bienes y cumplir los fines que se propone.

Los asociados no responden personalmente de las deudas de la asociación.

ARTÍCULO 3.- Esta asociación tiene los siguientes fines:

a) Su fin prioritario es sustentar la actividad de una banda musical en Mieres.
b) Promover y fomentar la enseñanza y la práctica de la música en todas sus manifestaciones y favorecer a la cultura musical en el ámbito de su actividad.
c) Crear, promover y mantener otras agrupaciones musicales, instrumentales o vocales, tales como bandas juveniles, coros, orfeones, orquestas, etc.

ARTÍCULO 4.- Para el cumplimiento de los fines enumerados en el artículo anterior, esta asociación desarrollará los programas y actividades compatibles con sus fines sociales que fomenten aspectos culturales, artísticos y recreativos, pudiendo:

a) Organizar conciertos, festivales, certámenes, audiciones de cualquier clase y representaciones artísticas.
b) Con carácter secundario o a largo plazo, dar promoción y difusión del arte musical por medio de creación y mantenimiento de plataformas educativas que fomenten la enseñanza musical de educandos.
c) Suscribir convenios de colaboración, específicos o puntuales, con otras asociaciones o entidades, tanto públicas como privadas, para el cumplimiento de los fines sociales.
d) Creación, composición, edición y distribución de cualquier tipo de publicaciones en texto o medio informático.

ARTÍCULO 5.- Domicilio social, ámbito de actividad y duración.

Esta asociación establece su domicilio social en Mieres, Provincia de Asturias, El Avellanedo, Siana 37, 33618, pero podrá trasladarse a otro lugar, dentro del mismo municipio, por acuerdo adoptado en Asamblea General convocada específicamente con tal objeto, como se recoge en el artículo 7 de la LODA. La Sociedad dispone de un correo electrónico que es el siguiente: ateneomusicaldemieres@gmail.com

Esta asociación realizará principalmente sus actividades en el ámbito territorial del concejo de Mieres sin perjuicio de que sus agrupaciones musicales y artísticas puedan dar conciertos y actuaciones y concurrir a certámenes que se celebren en otras ciudades españolas y/o extranjeras.

Tendrá una duración indefinida y solo se disolverá por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria, o por cualquiera de las causas previstas en las Leyes.

ARTICULO 6.- Actividades artísticas, musicales y sociales.

Esta asociación estará facultada para el desarrollo de las siguientes actividades:

a) Creación, composición, edición y distribución de cualquier tipo de publicaciones, en texto, imágenes, partituras, fotocomposiciones, discos, grabaciones fonográficas, etc., tanto en soporte de papel, informático o cualquier otro, relacionadas con sus fines sociales de fomento de la cultura musical.
b) Programación, directamente o en colaboración con otras entidades, empresas o administraciones públicas, de conciertos, audiciones, actuaciones musicales y artísticas a cargo de los integrantes de sus propias agrupaciones musicales o de otras.
c) Participación en certámenes musicales y conciertos organizados por personas físicas o jurídicas y entidades públicas y privadas.
d) Tramitación, en nombre de sus músicos y educandos, de las homologaciones y reconocimientos que legalmente procedan por sus conocimientos musicales.
e) Contratación de los profesionales y empleados, por cualquier título válido en derecho, que fueren necesarios para el cumplimiento de sus fines sociales.

## CAPÍTULO II

## LOS SOCIOS

ARTÍCULO 7.- El ingreso en la asociación será solicitado por cualquier persona que tenga interés en fomentar el desarrollo de los fines de la asociación, por medio de un formulario o escrito dirigido hacia la asociación, que podrá conceder o denegar la admisión.

Podrán formar parte de esta asociación todas las personas físicas y jurídicas que, libre y voluntariamente, tengan interés en el desarrollo de los fines de esta, con arreglo a los siguientes principios:

a) Las personas físicas con capacidad de obrar y que no estén sujetas a ninguna condición legal para el ejercicio del derecho.
b) Los menores no emancipados de más de catorce años con el consentimiento, documentalmente acreditado, de las personas que deban suplir su capacidad, sin perjuicio del régimen previsto para las asociaciones infantiles, juveniles o de alumnos en el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.
c) Las personas jurídicas, previo acuerdo expreso de su órgano competente.

Los socios se relacionarán en un Libro de Registro de Socios, por riguroso orden de antigüedad.

La condición de persona asociada es intransmisible.

No se establece ninguna cuota de entrada. El socio entrante deberá pagar la cuota anual, fijada por la Asamblea General correspondiente al año en curso y no adquirirá su condición de socio hasta que se haya satisfecho dicha cuota. Para tener derecho a voz y voto en las Asambleas Generales, el socio tendrá que estar al corriente de sus pagos.

ARTÍCULO 8.- La Junta Directiva podrá nombrar las siguientes clases de socios:

a) Socios Numerarios: socio estándar con todos los derechos y deberes establecidos en los estatutos.
b) Socios Protectores: personas físicas o jurídicas que contribuyan significativamente al sostenimiento de la asociación. Tendrán voz y voto en las Asambleas Generales bajo las mismas condiciones que los demás socios.
c) Socios Honorarios: personas físicas que hayan tenido una labor significativa en la actividad de la asociación y se les premie con esta distinción. Contarán con los mismos derechos y deberes que los socios numerarios, pero se les liberará del pago de la cuota anual

ARTÍCULO 9.- Los socios causarán baja por alguna de las siguientes causas:

a) Fallecimiento.
b) Por renuncia voluntaria comunicada por escrito a la Junta Directiva. La baja no tendrá carácter definitivo hasta que no haya transcurrido un mes de la presentación de la solicitud.
c) Por incumplimiento de las obligaciones económicas si se deja de satisfacer durante dos años consecutivos las cuotas periódicas, siempre y cuando no se justifique el motivo de la demora a la Junta Directiva.
d) Para aquellos casos de participantes en agrupaciones musicales que sean también socios, por el incumplimiento del Reglamento de Régimen Interior, aprobado por consenso, entre los representantes de las agrupaciones musicales y artísticas y la Junta Directiva de la asociación.
e) Por acuerdo de la Asamblea General Ordinaria a propuesta de la Junta Directiva.

El socio que cause baja, por cualquier motivo, no podrá percibir ningún tipo de participación patrimonial inicial, ni de cualesquiera otras aportaciones económicas realizadas.

ARTÍCULO 10.- Derechos de los miembros de la asociación:

a) Tomar parte en cuantas actividades sociales organice la asociación en cumplimiento de sus fines.

b) Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la asociación pueda generar.
c) Ser electores y elegibles para los cargos directivos.
d) Participar en las actividades de la asociación y en los órganos de gobierno y representación, a ejercer el derecho de voto, correspondiendo un voto a cada miembro de la asociación, así como a asistir a la Asamblea General, de acuerdo con los Estatutos. Para poder ser miembro de los órganos de representación y ejercer el derecho a voto, es requisito imprescindible ser mayor de edad, estar en pleno uso de los derechos civiles y no estar incurso en los motivos de incompatibilidad establecidos en la legislación vigente. Las personas jurídicas ejercerán el derecho a voto por medio de quien ostente su representación legal.
e) Poseer un ejemplar de estos Estatutos y del Reglamento de Régimen Interior, facilitados física o virtualmente por la Junta Directiva.
f) Recibir información de los acuerdos adoptados por los órganos de la asociación y ser informados acerca de la composición de los órganos de gobierno y representación de la asociación, de su estado de cuentas y del desarrollo de su actividad. Podrán acceder a toda la información a través de los órganos de representación.
g) Hacer uso de la insignia o emblema que la asociación tiene como distintivo.
h) Recurrir a la Junta Directiva cuando estimen que sus derechos han sido vulnerados, sin perjuicio de la impugnación de acuerdos que puedan formular legalmente.
i) Impugnar los acuerdos de los órganos de la asociación que estime contrarios a la Ley o a los Estatutos.
j) Ser oído con carácter previo, a la adopción de medidas disciplinarias contra él y a ser informado de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado el acuerdo que, en su caso, imponga la sanción.

ARTÍCULO 11.- Régimen disciplinario de socios.

Cualquier socio podrá ser sancionado o incluso expulsado de la asociación por las siguientes razones:

a) Cuando deliberadamente el socio impida o ponga obstáculos al cumplimiento de los fines sociales.
b) Cuando intencionadamente obstaculice, de cualquier manera, el funcionamiento de los órganos de gobierno y representación de la asociación.
c) Cuando intencionadamente o por negligencia manifiesta cause daños o no vele por la correcta conservación de los bienes y propiedades de la asociación.
d) La indisciplina o el no cumplimiento de las obligaciones que le correspondan en caso de pertenecer a las agrupaciones musicales y artísticas, escuela de educandos, escuelas musicales y cualquier otra sección.
e) El incumplimiento de cualquiera de los deberes de los socios.

En cualquier caso, para la imposición de la sanción de acordar la separación, por parte del órgano de gobierno, será necesario la tramitación de un expediente disciplinario que garantice y contemple la audiencia del socio afectado por un plazo no inferior a diez días hábiles, previo acuerdo de apertura del expediente por el órgano de representación, en que se expondrán los presuntos hechos y se nombrará un instructor, que podrá pertenecer o no a la Junta Directiva, pero que deberá tener la condición de socio, quien emitirá el pliego de cargos y propuesta de resolución.

El acuerdo de la Junta Directiva que imponga la separación será motivado y será inmediatamente ejecutado, y podrá ser recurrido por el interesado, sin efecto suspensivo en el plazo de cinco días hábiles ante la Junta Directiva, que debatirá la impugnación tras conceder la palabra en la sesión al sancionado en su siguiente reunión, decidiendo de esta manera, de forma definitiva en vía social.

El acuerdo de la Junta Directiva podrá ser impugnado ante la jurisdicción ordinaria.

ARTÍCULO 12.- Obligaciones de los socios:

a) Cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidos adoptados por las Asambleas Generales y por la Junta Directiva.
b) Abonar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los Estatutos, puedan corresponder a cada socio.
c) Asistir a las Asambleas y demás actos que se organicen.

d) Desempeñar, si fuera el caso, las obligaciones inherentes al cargo que ocupen.
e) Notificar a la Junta Directiva los cambios de domicilio personal y de la domiciliación bancaria de los pagos de cuotas y derramas.
f) Cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias.
g) Acatar los presentes Estatutos y los acuerdos válidamente adoptados por la Asamblea General y por la Junta Directiva.
h) Hacer un correcto uso de las instalaciones. En caso de no ser así, la Junta Directiva podrá prohibir la entrada en el local social y demás instalaciones a todo socio, siempre que lo estime conveniente.
i) En general, colaborar activamente con los órganos directivos en cuantas ayudas puedan prestarles para el mejor desarrollo de la asociación y para la consecución de sus fines.

## CAPÍTULO III

## ASAMBLEA GENERAL

ARTÍCULO 13.- La Asamblea General, integrada por todos los socios, es el órgano supremo de gobierno de la asociación.

La Asamblea General adopta sus acuerdos por mayoría y democracia interna.

Todos los socios quedarán sujetos a los acuerdos de la Asamblea General, incluso los ausentes, los disidentes y los que, aun estando presentes, se hayan abstenido de votar.

ARTÍCULO 14.- Las reuniones de la Asamblea General podrán ser ordinarias o extraordinarias. En la Asamblea general Ordinaria, que se convocará una vez al año, se ha de aprobar el plan general de actuación de la asociación. Asimismo, se podrá censurar la gestión de la Junta Directiva y se deberán aprobar, si los socios así lo decidieren, los presupuestos anuales y el estado de cuentas correspondiente al año anterior.

La Asamblea General se reunirá, en sesión ordinaria, como mínimo una vez al año dentro del primer trimestre, con el fin de aprobar, en su caso, la gestión de la Junta Directiva, el balance y rendición de cuentas del ejercicio precedente y el presupuesto de ingresos y gastos para el propio ejercicio, y con ello las cuotas y aportaciones ordinarias de los socios. La reunión será en la sede social o en el lugar del término municipal que la Asamblea General o la Junta Directiva acuerde.

La Asamblea General Extraordinaria se convocará cuando lo exija la necesidad de tratar los temas vinculados a la misma, a criterio del Presidente, de la Junta Directiva en atención de la importancia de los temas a tratar o, finalmente, cuando lo propongan por escrito una cuarta parte de la totalidad del número de socios y estén al corriente en el pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias.

ARTÍCULO 15.- La Asamblea General Ordinaria se celebrará anualmente en el primer trimestre del año con quince días naturales de antelación.

La convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria se hará mediante anuncio o nota informativa, tanto en el tablón de anuncios como en página web, correo electrónico, redes sociales, etc. con quince días naturales de antelación. Igualmente, se colgará el Orden del Día en el tablón de anuncios de la sede social de la asociación con quince días naturales de antelación.

Las reuniones de la Asamblea General las dirigirá el Presidente o quien legalmente lo sustituya. El Secretario redactará el Acta de cada reunión que reflejará un extracto de las deliberaciones, el texto de los acuerdos que se hayan adoptado y el resultado numérico de las votaciones. Al comienzo de cada reunión de la Asamblea General se leerá el Acta de la reunión anterior, a fin de que se apruebe o no. No obstante, al finalizar una asamblea, podrá pedirse por el Presidente que se proceda a dar lectura del acta para someterla a aprobación, si de ello dependiese la correcta ejecución de alguno de los acuerdos alcanzados.

ARTÍCULO 16.- Ambas Asambleas Generales quedarán válidamente constituidas en primera convocatoria cuando concurra la mitad más uno de los socios con derecho a voto; y en segunda convocatoria, sea cual sea el número de socios asistente.

Será necesaria la mayoría cualificada de los socios presentes, es decir, que los votos afirmativos sean, por lo menos, la mitad más uno de los presentes, para las siguientes decisiones:

a) Disolver la asociación.
b) Modificar los Estatutos.
c) La disposición o enajenación de bienes.
d) La solicitud de declaración de utilidad pública de la asociación.
e) El acuerdo para constituir una Federación de Asociaciones o integrarse en una de ellas.

Para el resto de acuerdos tomados en dichas asambleas se adoptarán por mayoría simple de los socios presentes, es decir, cuando los votos afirmativos superen a los

negativos, no siendo computables a tales efectos ni los votos en blanco, ni los nulos, ni las abstenciones.

ARTÍCULO 17.- Son facultades de la Asamblea General Ordinaria:

a) Aprobar, en su caso, la gestión de la Junta Directiva.
b) Examinar y aprobar las cuentas anuales.
c) Aprobar o rechazar las propuestas de la Junta Directiva en orden a las actividades de la asociación.
d) Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias.
e) Ratificar o no la continuidad de la Junta Directiva activa y, en caso negativo, elegir a una nueva Junta Directiva. En caso de no haber candidaturas se procedería a elegir una Junta Directiva provisional y, si finalmente no hubiera acuerdo, se votaría la disolución de la asociación.
f) Examinar y decidir sobre las propuestas de los asociados que hayan tenido entrada por registro a menos de diez días de la celebración de la asamblea.
g) Aprobar o modificar el Reglamento de Régimen Interior a propuesta de la Junta Directiva.
h) Decidir en los casos en que la Junta Directiva proponga la expulsión de socios.
i) Cualquier otra facultad que no sea de la competencia exclusiva de la Asamblea General Extraordinaria.

ARTÍCULO 18.-Son facultades de la Asamblea General Extraordinaria:

a) Modificación de los Estatutos.
b) Disolución de la asociación.
c) Constitución de Federaciones o la integración en ellas.

## CAPÍTULO IV

## ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN

ARTÍCULO 19.- Composición del órgano de representación.

La asociación será gestionada por una Junta Directiva formada como miembros electos por la Presidencia, una o dos Vicepresidencias, Secretaría, Vicesecretaría, Tesorería y un número de Vocales que no exceda de doce. Estos cargos serán designados entre los asociados y asociadas mayores de edad en pleno uso de sus derechos civiles, que no esté incursos en motivos de incompatibilidad establecidos legalmente. Entre los vocales al menos uno será miembro activo de cada agrupación que sustente la Asociación y actuará como representante de los músicos de dicha agrupación. Además, previa autorización de la Junta Directiva, cualquier otro socio o socia o persona relacionada con la Asociación podrá participar puntualmente en las reuniones, con voz pero sin voto.

ARTÍCULO 20.- Proceso electoral.

El mecanismo que establece esta asociación para promover un cambio de directiva es el siguiente:

a) Las candidaturas se presentarán en listas cerradas compuestas por socios numerarios, siendo de cinco a diez los titulares y de dos los suplentes por lista.
b) Los socios que deseen formar parte de la Junta Directiva, deberán presentar su candidatura (integrada en lista cerrada a la que hace referencia el apartado anterior), a partir de los treinta días anteriores a la celebración de la Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto, quedando cerrado el plazo, diez días antes de celebrarse ésta. La candidatura deberá presentarse con el aval de cinco socios numerarios que no sean los postulados.
c) Si finalizado el plazo de presentación de candidaturas, éstas no fueran suficientes, para completar las listas que pudiera presentarse, la Junta Directiva estará facultada para proponer a los socios que fueren precisos, con una antelación de cinco días a la fecha de la celebración de la Asamblea General Extraordinaria, al objeto de que las listas queden completadas de conformidad

con el apartado b) de este artículo. Si no hubiere voluntarios seguirá la Junta Directiva actual.

d) Todas las candidaturas podrán hacer la propaganda que estimen conveniente, para solicitar el voto a su favor, desde la convocatoria hasta 48 horas antes de la celebración de la correspondiente Asamblea General Extraordinaria, convocada al efecto, con observancia de las instrucciones que se adopten, para el orden y mejor desarrollo del proceso electoral.

e) Se confeccionarán papeletas de votación, en las que figurarán manuscritos, mecanografiados, en imprenta o fotocopiados, los nombres y apellidos de cada uno de los candidatos que conformen la lista cerrada. La mesa electoral estará integrada por un Presidente, un suplente, dos vocales y dos suplentes, y será designada por la Asamblea General Extraordinaria. Dicha mesa dirigirá y realizará el escrutinio de votos que será público. Cada lista podrá nombrar un interventor, para controlar el buen funcionamiento de las votaciones. La mesa electoral entenderá en todo el procedimiento electoral, desde su nombramiento hasta la finalización de las correspondientes votaciones, levantando el acta correspondiente.

f) Serán proclamados electos los candidatos incluidos en la lista cerrada que haya obtenido el mayor número de votos y tomarán posesión, en la Junta Directiva, en un plazo de ocho días. Será válida la elección cualquiera que fuese el número de votantes. La Junta Directiva electa tendrá la facultad de, entre ellos, elegir al Presidente de la Sociedad.

g) Elegido el Presidente, éste tendrá facultades para el nombramiento de los cargos de la Junta Directiva. Todos los cargos deben recaer en personas diferentes. Los cargos del órgano de representación no serán remunerados, sin perjuicio de ser compensados sus miembros por los gastos que se les ocasione y en concepto de gastos de representación, en la cuantía que se acredite.

ARTÍCULO 21.- Duración del mandato en el órgano de representación.

La Junta Directiva será elegida por la Asamblea General Ordinaria. Su mandato tendrá una duración de dos años, si bien podrá ser reelegida indefinidamente. Todos

los cargos de la Junta Directiva no tendrán retribución alguna y ejercerán su labor de forma altruista.

El cese en el cargo antes de extinguirse el término reglamentario podrá deberse a alguno de los siguientes motivos:

a) Dimisión voluntaria presentada mediante un escrito dirigido a la Junta Directiva en el que se razonen los motivos.
b) Enfermedad que incapacite para el ejercicio del cargo.
c) Causar baja como miembro de la asociación.
d) Incumplimiento de las obligaciones que tuvieran encomendadas.
e) Expiración del mandato de la Junta Directiva.

La sustitución de la persona física que representa a la persona jurídica asociada que, hubiese sido designada, para el ejercicio de un cargo en la Junta Directiva.

Las vacantes que se produzcan en el órgano de representación, se cubrirán en la primera Asamblea General que se celebre. No obstante, el órgano de representación podrá nombrar, provisionalmente, hasta la próxima Asamblea General, un miembro de la asociación para el cargo vacante. Si el cargo que quedase vacante fuese el de Presidente, se deberá convocar urgentemente a la Asamblea General para proveer el nombramiento íntegro de una nueva Junta Directiva.

Los miembros de la Junta Directiva que hubiera agotado el plazo para el que fue elegida continuarán cumpliendo sus funciones hasta el momento en que se produzca el relevo de los que los sustituyan.

ARTÍCULO 22.- La Junta Directiva celebrará sesiones cuantas veces lo determine el Presidente a iniciativa propia o a petición de la mayoría de sus miembros. La Junta Directiva deberá reunirse a petición por escrito de al menos dos tercios de los músicos que componen cada agrupación, mediante su representante para tratar temas o problemas relacionados con el funcionamiento de la misma.

Las reuniones de la Junta Directiva quedarán constituidas cuando asistan la mitad más uno de sus miembros. Para que sus acuerdos sean válidos, deberán ser aprobados

por mayoría de los votos presentes, y, en caso de empate, el voto del presidente será de calidad.

Las sesiones serán presididas por el Presidente; en su ausencia por un Vicepresidente. El secretario será el encargado de levantar acta y transcribirla en el libro de actas correspondiente.

El órgano de representación quedará válidamente constituido, con convocatoria previa y un quórum de la mitad más uno de sus miembros, en primera convocatoria. En segunda convocatoria quedará válidamente constituida sea cual sea el número de sus miembros.

Los acuerdos del órgano de representación se harán constar en el libro de actas. Al iniciarse cada reunión del mismo, se leerá el acta de la sesión anterior para que se apruebe o rectifique.

ARTÍCULO 23.- Son competencias de la Junta Directiva:

a) Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión administrativa y económica de la asociación, para lo que acordará los oportunos contratos y actos.
b) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.
c) Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los balances y las cuentas anuales.
d) Ostentar y ejercitar la representación de la asociación y llevar a término la dirección y la administración de la manera más amplia que reconozca la ley y cumplir las decisiones tomadas por la Asamblea General, y de acuerdo con las normas, las instrucciones y las directrices generales que esta Asamblea General establezca.
e) Tomar los acuerdos necesarios para la comparecencia ante los organismos públicos, para el ejercicio de toda clase de acciones legales y para interponer los recursos pertinentes. Acordar sobre el ejercicio de acciones judiciales, desistir de las mismas, transigir y comparecer ante toda clase de Juzgados y Tribunales, en juicios civiles, criminales, contencioso-administrativos y en cualquier otra clase de juicios o procedimientos, como demandante o como

demandado, interponer toda clase de recursos ordinarios y extraordinarios pertinentes, como casación y revisión, y otorgar para ello poderes a los Procuradores de los Tribunales y Letrados que estime conveniente. Iniciar e intervenir en toda clase de expedientes que se tramiten ante los organismos del Estado, Comunidad Europea, Comunidades Autónomas, Generalidad, Provincia o Municipio, organismos autónomos y la banca oficial, llevando a efecto las gestiones que sean necesarias e interponiendo recursos contra las resoluciones que dicten dichos organismos y autoridades.

f) Resolver sobre la admisión de nuevos socios, llevando la relación actualizada de todos los socios.
g) Proponer a la Asamblea General el establecimiento de las cuotas que los miembros de la asociación tengan que satisfacer.
h) Convocar las Asambleas Generales y controlar que los acuerdos que allí se adopten, se cumplan. En especial, y en lo que se refiere a los acuerdos sobre modificación de Estatutos, se notificará al Registro de Asociaciones el contenido de la modificación en el plazo de un mes, desde la fecha de celebración de la Asamblea convocada a tal efecto.
i) Presentar el balance y el estado de cuentas de cada ejercicio a la Asamblea General para que los apruebe, y confeccionar los presupuestos del ejercicio siguiente.
j) Llevar una contabilidad conforme a las normas específicas que permita obtener la imagen fiel del patrimonio, del resultado y de la situación financiera de la entidad.
k) Efectuar el inventario de los bienes de la Asociación.
l) Elaborar la memoria anual de actividades y someterla a la aprobación de la Asamblea General.
m) Nombrar a los directores de las agrupaciones musicales y artísticas, programar las actividades a desarrollar, organizar, impulsar, disciplinar y controlar todos los asuntos referentes a las agrupaciones musicales y artísticas, así como las demás secciones y comisiones que fueren creadas en el seno de la asociación.
n) Nombrar, despedir o separar a los empleados y personal contratado y fijar su remuneración y condiciones de trabajo.

o) Abrir cuentas corrientes, de ahorro, de crédito y cualesquiera cuentas bancarias en Establecimientos de Crédito, Bancos, incluso en el Banco de España y sus sucursales; saldarlas o cancelarlas; fijando las condiciones de dichas operaciones y disponiendo de los fondos y créditos en ellas existentes, firmando talones, cheques, transferencias, letras o cualquier otro documento admitido al efecto. Pedir y retirar los libros talonarios de cheques y talones para girar contra las expresadas cuentas.

p) Librar, aceptar, tomar, protestar, negociar, endosar, descontar y cobrar letras de cambio, pagarés, cheques y toda clase de documentos mercantiles.

q) Comprar y vender toda clase de bienes e inmuebles. Arrendar o subarrendar locales y viviendas y celebrar u otorgar contratos de arrendamiento de bienes, obras y servicios. Dar y tomar a préstamo cantidades en efectivo, metálico, o en cualquier otra forma.

r) Cobrar y recibir toda clase de ayudas económicas o subvenciones de los organismos oficiales, públicos y privados, firmando cuanta documentación sea pertinente.

s) Abrir, contestar, firmar y recoger la correspondencia; recoger y retirar de Aduanas, Administraciones de Correos, Telégrafos, y estaciones de cualquier clase, los bultos, mercancías, paquetes, cartas, telegramas, giros postales, etc. cuyo destinatario sea la asociación, aunque sean certificados o a la vista.

t) Resolver provisionalmente cualquier caso imprevisto en los Estatutos presentes y dar cuenta de ello en la primera Asamblea subsiguiente.

u) Cualquier otra facultad que se le conceda por estos estatutos y por la Ley.

v) Cualquier otra facultad que no estando atribuida de manera específica en estos estatutos le sea atribuida por la Asamblea General.

La Junta Directiva podrá delegar o apoderar a favor de una o varias personas, de entre sus miembros o no, parte de estas facultades y funciones, y revocar las delegaciones o apoderamientos que hubiera efectuado, creando comisiones de trabajo con fines determinados de carácter permanente o provisional.

ARTÍCULO 24.- Atribuciones de la Presidencia de la Junta Directiva:

a) Representar legalmente a la asociación ante toda clase de organismos públicos o privados.
b) Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea General y la Junta Directiva. Dirigir las deliberaciones de una y otra y decidir, con su voto de calidad, en caso de empate.
c) Ordenar los pagos acordados válidamente y autorizar con su firma los documentos, actas y correspondencia.
d) Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la asociación aconseje o resulte conveniente para el desarrollo de sus actividades, sin perjuicio de dar cuenta posteriormente a la Junta Directiva. A propuesta de la Junta Directiva la Asamblea General podrá nombrar un presidente de honor.

ARTÍCULO 25.- Las Vicepresidencias sustituirán a la Presidencia en ausencia de esta, en cuyo caso tendrá las mismas atribuciones que la figura de la Presidencia. En caso de que existan dos vicepresidencias, tan solo una ejercerá la sustitución de la presidencia en su ausencia. Si no hubiera acuerdo entre ellas, se elegirá a la persona de mayor edad.

ARTÍCULO 26.- Las atribuciones de la Secretaría son las siguientes:

a) Dirigir los trabajos puramente administrativos de la asociación.
b) Expedir certificaciones, llevar los libros de la asociación legalmente establecidos y el fichero de asociados y asociadas.
c) Custodia de la documentación de la identidad, haciendo que se cursen las comunicaciones sobre designación de juntas directivas y demás acuerdos sociales para inscribirlos en los registros correspondientes.
d) Presentación de cuentas anuales y cumplimiento de las obligaciones documentales que legalmente correspondan.
e) Redactar las comunicaciones y, en general, ser fedatario y custodio de las actas y documentos de la entidad.

ARTÍCULO 27.- La Vicesecretaría asistirá en todo lo que sea posible a la Secretaría, colaborando en sus obligaciones y facilitando su trabajo.

ARTÍCULO 28.- Las atribuciones de la Tesorería son las siguientes:

a) Dirigir la contabilidad de la asociación: tomar razón y llevar cuenta de ingresos y gastos, interviniendo las operaciones de orden económico.
b) Recaudar y custodiar los fondos pertenecientes a la asociación, y dar cumplimiento a las órdenes de pago que expida la Presidencia.
c) Elaborar y formalizar el presupuesto anual de ingresos y gastos así como el estado de cuentas del año anterior, que deberán ser presentados a la Junta Directiva, para que esta a su vez los someta a la aprobación de la Asamblea General.
d) Conformar los recibos, cuotas y otros documentos de tesorería.
e) Realizar los pagos de facturas a proveedores.

ARTÍCULO 29.- VOCALÍAS

Los demás vocales de la Junta Directiva desempeñarán las funciones que les sean asignadas por esta, pudiendo organizar comisiones de trabajo para el desarrollo de distintas actividades o tareas.

## CAPÍTULO V

## RÉGIMEN ECONÓMICO, CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN

ARTÍCULO 30.- Patrimonio y recursos económicos de la asociación.

El patrimonio de esta asociación lo constituye todo el inmueble, muebles, instrumentos musicales, partituras, mobiliario industrial, mobiliario del local social.

Según lo establecido en el artículo 13.2 de la LODA, los beneficios obtenidos por las asociaciones, derivados del ejercicio de actividades económicas, incluidas las prestaciones de servicios, deberán destinarse, exclusivamente, al cumplimiento de sus fines, sin que quepa en ningún caso su reparto entre los asociados ni entre sus cónyuges o personas que convivan con aquellos con análoga relación de afectividad, ni entre sus parientes, ni su cesión gratuita a personas físicas o jurídicas con interés lucrativo.

ARTÍCULO 31.- Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines y las actividades de la asociación provendrán de:

a) Las cuotas periódicas o extraordinarias aprobadas por la Asamblea General.
b) Los productos de los bienes y derechos que corresponden en propiedad, así como las subvenciones, legados, donaciones, rentas del mismo patrimonio y otros recursos que puedan recibirse de forma legal.
c) Los ingresos que se obtengan mediante las actividades lícitas que acuerde la Junta Directiva.

ARTÍCULO 32.- El patrimonio fundacional de la asociación se fija en 0€.

ARTÍCULO 33.- El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá lugar el 31 de diciembre de cada año.

ARTÍCULO 34.- La asociación llevará una contabilidad que le permita obtener una imagen fiel del patrimonio, del resultado y de la situación financiera de la entidad, desglosada en las distintas actividades realizadas.

ARTÍCULO 35.- La asociación dispondrá, además de los libros de contabilidad, de una relación actualizada de asociados, del inventario de sus bienes y del libro de actas de las reuniones de sus órganos de gobierno y representación. Los socios tienen derecho a solicitar la consulta de estos documentos.

ARTÍCULO 36.- Disposición de fondos.

En las cuentas corrientes o libretas de ahorro abiertas en establecimientos de crédito, deben figurar la firma de la Presidencia, de las dos Vicepresidencias y de la Secretaría.

Para poder disponer de fondos, serán suficientes dos firmas de las que hayan sido autorizadas de las cuales una necesariamente será la de la Presidencia o bien de una de las Vicepresidencias.

## CAPÍTULO VI

## DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN

ARTÍCULO 37.- Causas de Disolución y entrega del remanente. La Asociación podrá ser disuelta:

a) Si así lo acuerda la Asamblea General convocada expresamente para este fin y con el voto favorable de más de la mitad de las personas presentes o representadas. No obstante, si existiese un número de cincuenta socios, dispuestos a continuarla, se entenderá que la asociación no queda disuelta.
b) Por las causas determinadas en el artículo 39 del Código Civil.
c) Por sentencia judicial firme.
d) Voluntariamente cuando así lo acuerde la Asamblea General Extraordinaria, convocada al efecto, por mayoría cualificada.

ARTÍCULO 38.- Liquidación.

La disolución de la asociación abre el período de liquidación, hasta el fin del cual la entidad conservará su entidad jurídica.

Los miembros del órgano de representación, en el momento de la disolución, se convierten en liquidadores, salvo que la Asamblea General designe a otros, o bien los que el juez, en su caso, decida.

Corresponde a los liquidadores:

a) Velar por la integridad del patrimonio de la asociación.
b) Concluir las operaciones pendientes y efectuar las nuevas que sean precisas para la liquidación.
c) Cobrar los créditos de la asociación.
d) Liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores.
e) Aplicar los bienes sobrantes de la asociación a los fines previstos por los Estatutos.
f) Solicitar la cancelación de los asientos en el Registro correspondiente.

En caso de insolvencia de la asociación, el órgano de representación o, si es el caso, los liquidadores han de promover inmediatamente el oportuno procedimiento concursal ante el juez competente.

El patrimonio sobrante, constituido por todos los bienes y derechos que lo integran conforme a lo que resulte del balance de liquidación, se aplicará a los fines o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro previstos en los estatutos y en la forma que acuerde la asamblea general.

En el supuesto de que los estatutos o el acuerdo de disolución no concreten de manera singularizada la entidad receptora del remanente, éste se asignará a asociaciones u otras entidades sin ánimo de lucro que lleven a cabo finalidades semejantes o análogas a las de la asociación disuelta y en su misma localidad o provincia.

## DISPOSICIÓN ADICIONAL

## RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos, se aplicará la vigente Ley Orgánica 1/2002 de 26 de marzo reguladora del Derecho de Asociación, y normas complementarias.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de Marzo, las cuestiones litigiosas que puedan surgir en relación con el tráfico jurídico privado de las asociaciones y de su funcionamiento interno serán competencia de la Jurisdicción Civil.

Los acuerdos y actuaciones de las asociaciones podrán ser impugnados por cualquier asociado o persona que acredite un interés legítimo. Los asociados podrán impugnar los acuerdos y actuaciones de las asociaciones que estimen contrarios a los Estatutos, dentro del plazo de cuarenta días a partir de la fecha de adopción de los mismos, instando su rectificación o anulación y la suspensión preventiva, en su caso, o acumulando ambas pretensiones por los trámites establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

No obstante lo anterior, también podrán resolverse los conflictos de forma extrajudicial mediante arbitraje, a través de un procedimiento ajustado a lo dispuesto por la Ley de Arbitraje, y con sujeción, en todo caso, a los principios esenciales de audiencia, contradicción e igualdad entre las partes.

## ENTRADA EN VIGOR DE LOS ESTATUTOS

Los presentes Estatutos entrarán en vigor desde el días siguiente a la fecha de su aprobación y surtirán efecto frente a terceros desde su inscripción en el Registro de Asociaciones del Principado de Asturias, quedando expresamente facultado su Presidente y cualquier otro miembro de la Junta Directiva para instar su inscripción en cuantos registros y organismos públicos fuese necesario o conveniente.

En caso de que la Autoridad competente comunicara la necesidad de realizar algún cambio o modificación del texto de los presentes Estatutos en base a las disposiciones legales o reglamentarias vigentes, la Junta Directiva queda autorizada, facultada y apoderada expresamente para llevarlas a cabo sin necesidad de volverlos a someter a la aprobación de la Asamblea General.